

정 관

학 교 법 인 남 성 학 원

원본 대조필



정 관

문보행 1042.1 1964. 10.12
전북관리 1042.1 - 2268 1964. 10.15

개정(전문) 1981. 8.12 관리 1040.3 - 363
개정(일부) 1983. 2.09 관리 1042.3 - 140
개정(일부) 1983.11.15 관리 1042.3 - 2026
개정(일부) 1986. 7.29 관리 25422 - 699
개정(일부) 1986. 11.1 관리 25422 - 962
개정(일부) 1990. 1.01 관리 25422 - 931
개정(일부) 1990. 9.06 관리 25422 - 621
개정(일부) 1991. 8.22 관리 25422 - 703
개정(일부) 1996. 3.12 행정 81422 - 223
개정(일부) 2007.12.14 교육지원 13296
개정(일부) 2009.12.01 교육지원 13628
개정(일부) 2010.10.27 남성학원 472
개정(일부) 2011.12.30 남성학원 11
개정(일부) 2012.08.01 예산과 6666
개정(일부) 2012.09.27
개정(일부) 2013.12.30
개정(일부) 2016.01.25.
~~개정(일부) 2016.02.26.~~
개정(일부) 2016.04.23.
개정(일부) 2016.06.10.
개정(일부) 2016.11.25.
개정(일부) 2020.11.20.
개정(일부) 2021.04.23. 예산과-2449
개정(일부) 2022.04.21.
개정(일부) 2022.08.26.
개정(일부) 2023.11.23.
개정(일부) 2025.02.11.

제 1 장 총 칙

제 1 조 (목적) 이 법인은 대한민국의 교육이념에 입각하여 교육을 실시함을 목적으로 한다.

제 2 조 (명칭) 이 법인은 학교법인 남성학원 (이하 “법인”이라 한다)이라 한다.

제 3 조 (설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 학교를 설치·경영한다.

1. 남성중학교
2. 남성고등학교
3. 이리남성여자중학교
4. 이리남성여자고등학교

제 4 조 (주소) 이 법인의 사무소는 전북 익산시 영등동 337 - 5 번지에 둔다.

제 5 조 (정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은, 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 변경하고 변경된 사항은 14일 이내에 전라북도교육감에게 보고하여야 한다. 단, 변경된 정관이 법령에 위반되어 도교육감에게 시정 또는 변경 명령을 받았을 때는 지체 없이 이를 시정하거나 변경하고, 그 사실을 도교육감에게 보고 한다. <개정 2012.08.01 예산과-6666>

제 2 장 자산과 회계

제 1 절 자 산

제 6 조 (자산의 구분) ① 이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본 재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.

② 기본재산은 별지목록의 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회의 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③ 보통재산은 제2항에서 정하는 이외의 재산으로 한다.

제 7 조 (재산의 관리) ① 제6조 제2항의 규정에 의한 기본재산의 매도·증여·교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

② 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제 8 조 (경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실 및 수익사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제 2 절 회 계

제 9 조 (회계의 구분) ① 이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.

② 법인회계는 일반회계와 수익사업회계로 구분할 수 있다.

③ 제1항의 학교에 속하는 회계의 예산은 학교의 장이 편성하되 학교운영위원회의 심의를 거친 후 학교법인 이사회가 심의·의결하고 학교의 장이 집행하며, 법인의 업무에 속하는 회계의 예산은 이사장이 편성하여 학교법인 이사회가 심의·의결하고 이사장이 집행한다.

< 개정 2022.4.21. >

④ 학교에 속하는 회계의 결산은 매 회계연도 종료 후에 학교운영위원회의 심의를 거쳐야 한다. < 개정 2022.4.21. >

제 10 조 (예산외의 채무부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회
의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제 11 조 (세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의 상환과
익년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며, 이 적립금은 기본재산으로 한다.

제 12 조 (회계년도) 이 법인의 회계년도는 3월 1일부터 익년 2월 말일까지로 한다.

제 12 조의 2 (회계의 보고 및 공시) ① 법인은 매 회계연도 개시 전에 예산을, 매 회계연도
종료 후 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.

② 제1항에 의한 법인 및 학교에 속하는 회계의 예산서(부속명세서 포함)는 매 회계연도 5월
전까지, 결산서(부속명세서, 감사보고서 포함)는 매 회계연도 종료 후 3월 이내에 각각 당해
학교의 홈페이지에 게재하여 1년간 공개하여야 한다.

제 3 절 예산·결산 자문 위원회(삭제)

제 13조 내지 17조 삭제

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제 18 조 (임원의 종류와 정수) 이 법인에  다음 ~~임원을 둔다~~. <개정 2016.01.25.>
<개정 2016.11.25.>, <개정 2023.11.23.>

1. 이사 8 인(이사장 1인을 포함한다)
2. 감사 2 인

제 19 조 (임원의 임기) ① 임원의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만, 최초의 임원 반수의 임기
는 그 임기의 반으로 한다. <개정 2016.01.25.>

1. 이사의 임기는 4년이하로 하고, 중임할 수 있다.
2. 감사의 임기는 2년이하로 하고, 1회에 한하여 중임할 수 있다.

② 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

제 20 조 (임원의 선임방법) ① 이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임
한다. 이 경우 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력, 임원 상호간 친족 여부 등 인적
사항을 학교 홈페이지에 상시 공개해야 한다. <개정 2020.11.20.>

② 임기전의 임원의 해임은 이사회 의결을 거쳐 관할청에 보고하여야 한다.
<개정 2016.11.25.>

③ 임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.

④ 임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기 개시 1개월 전에 관할청에
취임 승인을 신청하여야 한다.

제 20 조의 2 (개방이사의 정수) 이 법인의 개방 이사의 수는 2인으로 한다.
<개정 2016.02.26.>, <개정 2023.11.23.>

제 20 조의 3 (개방이사의 자격) 추천위원회가 개방이사를 추천하는 때에는 건학이념을 구현할 수 있는 자를 추천하여야 한다. 기타 자격은 일반이사와 동일하게 적용한다.
단, 해당 학교법인의 임원(개방이사 제외)이었던 사람과 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교의 장이었던 사람은 개방이사가 될 수 없다. <개정 2020.11.20.>

제 20 조의 4 (개방이사의 선임) ① 이사장은 개방이사의 선임사유가 발생한 날로부터 15일 이내 (재직이사의 경우 임기만료 3월 전)에 개방이사추천위원회(이하 "추천위원회")에 개방이사 선임 대상자를 추천 요청하여야 한다.
② 법인은 개방이사 선임 대상을 추천 요청할 때 정관에 정한 자격 요건을 함께 제시할 수 있다.
③ 법안으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회 위원장은 30일 이내에 대상 인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간 내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.

제 20 조의 5 (추천위원회 구성) ① 개방이사와 감사의 추천을 위하여 남성고등학교에 추천위원회를 구성한다.
② 추천 위원회 위원의 정수는 7인으로 하고 그 구성은 다음 각호와 같다.
1. 학교운영위원회에서 추천하는 자는 이 법인이 설치·경영하는 남성중, 남성여중, 남성고, 남성여고 각 학교운영위원회에서 추천하는 1인으로 한다.
2. 정관에 따른 추천자는 법안에서 추천하는 3인으로 한다.
③ 추천위원회 의장은 호선으로 선출한다.
④ 그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회 규정으로 정할 수 있다.

제 21 조 (임원선임의 제한) ① 이사 정수의 반수이상은 대한민국 국민이어야 한다.
② 이사회의 구성에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제 777 조에 규정된 친족관계에 있는 자가 이사정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.
③ 이사 정수의 3분의 1이상은 교육경험이 3년 이상 있는 자라야 한다.
④ 감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제 777 조에 규정된 친족관계에 있는 자가 아니어야 한다.
⑤ 감사 중 1인은 개방이사추천위원회에서 추천한 인사를 선임한다.
⑥ 제5항의 감사추천 등에 대하여는 제20조의 3의 규정을 준용하되, 추천 인원은 단수로 한다.
⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재직이사 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다. < 개정 2022.4.21. >
1. 관할청으로부터 임원 취임승인이 취소된 날부터 10년이 경과한 자
2. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날부터 10년이 경과한 자
3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임 된 날부터 6년이 경과한 자

제 22 조 (이사장의 선출방법과 그 임기 등) ① 이사장은 이사의 호선으로 취임하고 관할청에 보고한다. <개정 2012.08.01 예산과-6666>
② 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기관으로 한다.

- 제 23 조 (이사장 및 이사의 직무) ① 이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다.
 ② 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.
- 제 24 조 (이사장직무대행자 지정) ① 이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.
 ② 이사장이 결위되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.
 ③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.
- 제 25 조 (감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.
 1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일
 2. 이사회와 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
 3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
 4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회와 소집을 요구하는 일
 5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회와 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일
- 제 26 조 (임원의 겸직금지) ① 이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다.
 ② 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.
- ③ 감사는 이사장·이사 또는 학교법인의 직원 (당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 포함한다) 을 겸할 수 없다.

제 2 절 이 사 회

- 제 27 조 (이사회와 구성 및 기능 등) ① 이사회는 이사로서 구성한다.
 ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다. <개정 2016.4.23.>
 1. 학교법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항
 2. 정관의 변경에 관한 사항
 3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
 4. 임원의 임용에 관한 사항
 5. 법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항
 6. 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요 사항
 7. 수익사업에 관한 사항
 8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항
 ③ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

- 제 28 조 (이사회회의 개최 및 의결정족수) ① 이사회는 재적 이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개최하지 못한다.
- ② 이사회의 의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사 정수의 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.
- ③ 이사가 이사회에 직접 출석하지 않더라도 동영상과 음성을 동시에 송·수신하는 장치가 갖춰진 시설에서 회의에 참석할 경우 참석인원으로 판단하고 이사회를 개최할 수 있다. <신설 2012.08.01 예산과-6666>
- 제 29 조 (이사회 의결제척 사유) 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.
1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
 2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항
- 제 30 조 (이사회회의 소집) ① 이사회는 이사장 또는 이사장 직무대행이사가 소집하고 그 의장이 된다.
- ② 이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일 전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에 게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회의 개최를 요구한 때에는 예외로 한다.
- ③ 이사회를 소집할 때에는 회의 7일 전까지 학교법인이 설치·경영하는 학교의 인터넷 홈페이지 등에 소집 일자, 장소 등을 공지해야 한다. <신설 2022.4.21.>
- 제 31 조 (이사회 소집특례) ① 이사장은 다음 각 호의 1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집요구일로부터 20일 이내에 이사회가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의소집 통지를 하여야 한다.
1. 재적이사 반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
 2. 제25조 제4항의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때
- ② 이사회 소집권자가 결위되거나 이를 기피함으로써 7일 이상 이사회 소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회를 소집할 수 있다. 다만, 소집권자가 이사회 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.
- 제 31 조의 2 (이사회회의록 작성 및 공개) ① 이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 1년간 공개하여야 한다. <개정 2020.11.20.> 다만, 사립학교법시행령 제8조의2 제1항 각호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.
- ② 제 1항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개 범위 등을 의결하여야 한다.

제 4 장 수 의 사 업(삭제)

제32조 내지 35조 삭제 <2020.11.20.>

제 5 장 해 산

제 36 조 (해산) 이 법인이 해산하고자 할 때에는 이사정수의 3분의 2이상의 찬성으로 전라북도 교육감의 인가를 받아야 한다.

제 37 조 (잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여 재산은 항변 및 파산의 경우를 제외하고는 전라북도교육감에 대한 청산 종결의 신고가 종료된 후 다른 학교 법인이나 기타 교육 사업을 경영하는 자에게 귀속된다.

제 38 조 (청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출하되 전라북도교육감의 승인을 받아야 한다.

제 6 장 교 직 원

제 1 절 교 원

제 1 관 임 용

제 39 조 (임용) ① 이 법인이 설치·경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용 하되, 그 임기는 4년으로 하고 1회에 한하여 이사회의 의결을 거쳐 중임할 수 있다.

<개정 2016.04.23.>

② 제1항 이외의 교원은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결(의원면직 및 사망은 제외)을 거쳐 이사장이 임용한다. <개정 2016.04.23.>, <개정 2016.06.10.>

③ 제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 임용권자가 교원을 임용하였을 때에는 임용한 날로부터 7일 이내에 관계증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다. <개정 2016.04.23.>

④ 학교법인의 이사장과 다음 각 호의 어느 하나의 관계가 있는 자는 학교의 장에 임용될 수 없다. 다만, 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러지 아니한다. <개정 2016.04.23.>

1. 배우자

2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자

⑤ 미성년자에 대한 성폭력범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형이상의 형을 선고받은 사람은 임용을 제한하며, 미성년자에 대한 성폭력범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형이상의 형을 선고 받은 재직 교원도 당연 면직한다. <신설 2012.08.01. 예산과-6666>

⑥ 학교의 장이 아닌 교원의 신규채용은 사립학교법 제53조의2 제10항 및 동법시행령 제21조에 따라 공개전형에 의한다. <신설 2020.11.20.>

제 39조의 2 (기간제교원) ① 사립학교법 제54조의4 제1항의 규정에 의하여 임용하는 기간제교원의 임용권은 소속 학교의 장에게 위임한다. <개정 2020.11.20.>

② 학교의 장이 제1항의 규정에 의하여 기간제교원을 임용한 경우에는 이사장에게 이를 보고 하여야 한다. <개정 2020.11.20.>

제 39조의 3(퇴직교원의 기간제교원 임용) <삭제 2012.09.27. >

- 제 39조의 4(전형결과와 공개) ① 교원 공개전형에 응시한 자가 전형결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규채용자가 확정된 후 이를 공개하여야 한다.
- ② 제1항의 정보공개에 대하여는 사립학교법시행령 제21조 제5항에 의한다. <개정 2020.11.20.>

제 2 관 신 분 보 장

- 제 40조 (휴직의 사유) ① 교원이 다음 각호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 당해 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만 제1호 내지 제4호 및 제11호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 임용권자는 휴직을 명하여야 하고, 7호 및 7호의2의 경우에는 본인 이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다. <개정 2016.04.23.> <개정 2020.11.20.>
1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기의 휴양을 요할 때(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다)
 2. 병역법에 의한 병역 복무를 위하여 징집 또는 소집된 때
 3. 천재·지변 또는 전사·사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때
 4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때
 5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때
 6. 국제기구·외국기관 국내외의 대학·연구기관, 국가기관, 재외교육기관에 임시로 고용된 때
 7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성교원이 임신 또는 출산하게 된 때 <개정 2012.08.01. 예산과-6666>
 - 7의2. 만 19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아들은 제외)을 입양하는 경우
 8. 교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관등에서 연수하게 된 때
 9. 사고 또는 질병등으로 장기간의 요양을 요하는 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때
 10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때
 11. 교원의 노동조합설립 및 운영등에 관한 법률 제5조의 규정에 의하여 노동조합전임자로 종사하게 된 때
 12. 사립학교교직원연금법 제1조에 따라 계산한 재직기간이 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구등을 하게 된 때
- ② 임용권자는 제1항의 제7호 및 제7의2호의 규정에 의한 휴직을 이유로 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니되며, 같은 호의 휴직기간은 근속기간에 산입한다. <신설 2020.11.20.>

제 41 조 (휴직의 기간) ① 교원의 휴직기간은 다음과 같다. <개정 2020.11.20.>

1. 제40조 제1항 제1호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 사립학교교직원 연금법에 따른 직무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
2. 제40조 제1항 제2호 및 제4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간이 만료될 때 까지로 한다.
3. 제40조 제1항 제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3월 이내로 한다.
4. 제40조 제1항 제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
다만 학위 취득의 경우에는 3년의 범위 안에서 연장할 수 있다.
5. 제40조 제1항 제6호의 규정에 의한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 제40조 제1항 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하

여 휴직할 수 있다.

6의2. 제40조 제1항 제7호의2의 사유로 인한 휴직기간은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다.

7. 제40조 제1항 제8호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.

8. 제40조 제1항제9호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 총 3년을 초과할 수 없다.

9. 제40조 제1항 제10호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 하되 3년의 범위 안에서 연장할 수 있다. 다만 총 휴직기간은 배우자의 국외근무, 해외유학, 연구 또는 연수기간을 초과할 수 없다.

10. 제40조 제1항 제11호의 사유로 인한 휴직기간은 그 전임자로 종사하는 기간으로 한다.

11. 제40조 제1항 제12호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간중 1회에 한한다.

② 제1항 제6호 또는 제9호의 규정에 의하여 2년 이상 휴직한 교원이 복직하려면 교육공무원법 제45조 제3항을 준용하여 연수를 받아야 한다. <신설 2020.11.20.>

제 42 조 (휴직교원의 신분) ① 휴직중의 교원은 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명해야 한다.

③ 제40조 제1항 제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고한 때에는 당연히 복직된다. <개정 2020.11.20.>

④ 교원이 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때는 임용권자는 해당 교원을 면직시킬 수 있다. <신설 2012.08.01 예산과-6666>, <개정 2016.04.23.>



제 43 조 (휴직교원의 처우) 제40조에 따라 휴직한 교원에게는 공무원보수규정, 공무원 수당 등에 관한 규정 등을 준용한다. <개정 2020.11.20.>

제 44 조 (직위해제 및 면직) ① 교원의 직위해제는 사립학교법 제58조의2에 따른다.

<개정 2016.04.23.>, <개정 2020.11.20.>

② 사립학교법 제58조의2 제4항의 조치에도 불구하고 그 기간 중 능력의 향상 또는 개선의 점이 없다고 인정된 때에는 임용권자는 교원 징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.

<개정 2016.04.23.>, <개정 2020.11.20.>

제 44 조의 2 (사립학교 교원에 대한 조사·수사 통보제 도입) 사립학교 교원의 경우에도 국립·공립학교 교원의 예에 따라 감사원 등이 조사나 수사를 개시하거나 종료한 때에 그 사실을 임용권자에 통보하도록 한다. <신설 2012.08.01. 예산과-6666>, <개정 2016.04.23.>

제 45 조의 (보수) 교원의 보수는 공무원 보수 규정 및 수당 규정을 준용한다.

제 45 조의 2 (정년) 이 법인이 설치 경영하는 학교 교원의 정년은 교육공무원법 제 47조를 준용한다.

제 45 조의 3 (사학윤리강령 및 사립학교 교직원 행동강령 준수 등) 법인 및 학교운영에 있어서 모든 교직원은 사학윤리강령과 전라북도 사립학교 교직원 행동강령을 적용하여 준수한다. <신

제 46 조 (의사에 반한휴직·면직 등의 금지) ① 교원은 형의 선고·징계처분 또는 사립학교법에 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급·학과의 교체에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

② 교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③ 교원은 징계처분 기타 그 의사에 반한 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제 46 조의 2 (영예퇴직) ① 사립학교 교원으로서 20년 이상 근속한자가 정년 전에 자진하여 퇴직하는 경우에는 영예퇴직을 할 수 있으며, 정년퇴직일부터 최소한 1년 전에 스스로 퇴직하는 경우 영예퇴직 수당을 지급할 수 있다. <개정 2020.11.20.>

② 제1항의 영예퇴직 수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차 등은 사립학교교직원 연금법 제31조, 국가공무원 영예퇴직수당 등 지급 규정, 교육공무원 영예퇴직 수당지급에 관한 특례규정을 준용한다. <개정 2020.11.20.>

③ 제1항에 해당하는 경우 재직 중 공적이 현저한자는 특별승진 할 수 있으며, 세부사항은 교육공무원법의 관계규정을 준용한다.

제 46 조의 3 (후임자 보충발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임 되거나 근무성적 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제 3 관 교원인사위원회

제 47 조 (교원인사위원회 설치) 교원 (학교의 장을 제외한다)의 임용에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 당해학교에 교원 인사위원회 (이하 “인사위원회”라 한다)를 둔다.

<개정 2020.11.20.>

제 48 조 (인사위원회의 기능) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

<개정 2016.04.23.>, <개정 2020.11.20.>

1. 교원의 임용에 관한 사항
2. 교원의 보직 및 업무분장에 관한 사항
3. 교원의 연수 대상자 및 포상 대상자 추천에 관한 사항
4. 신규교사 임용에 따른 공개 전형의 시행에 관한 사항
5. 기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요로 한다고 인정하는 사항
6. 교감 또는 교사의 자격연수대상자 선정에 관한 사항

제 49 조 (인사위원회의 조직) ① 인사위원회는 학교별로 학교의 장이 명명하는 10인 이내의 교원으로 조직한다.

② 인사위원회 위원 임기는 1년으로 하되, 중임할 수 있다.

제 50 조 (인사위원회 위원장 및 직무) ① 인사위원회의 위원장은 당해 학교의 장이 임명한다.

- ② 인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하여, 회무를 통리한다.
- ③ 인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.
- ④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제 51 조 (인사위원회의 회의소집 등) ① 인사위원회의 회의는 학교의 장의 요청이 있을 때 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.

- ② 인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 인사위원회의 회의 및 특정인의 인사에 관계되는 회의내용 등은 공개하지 아니한다.

제 52 조 (회의 결과 작성) ① 인사위원회는 회의결과를 작성하여 당해 학교의 장에게 보고하여야 한다.

- ② 제1항의 회의결과에는 위원장을 포함한 출석위원 전원이 서명·날인 한다.

<개정 2020.11.20.>

제 53 조 (인사위원회의 감사 등) ① 인사위원회의 사무처리하기 위하여 감사와 서기를 둘 수 있다.

- ② 감사와 서기는 당해 학교의 교직원중에서 학교의 장이 임명한다.

제 54 조 (운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제 2 절 교원징계위원회

제 55 조 (교원징계위원회의 조직) ① 교원 징계위원회는 위원장 1명을 포함하여 9인의 위원으로 조직한다. <개정 2022.4.21.>

- ② 교원 징계위원회의 위원은 이사장이 임명한다. <개정 2022.4.21.>

- ③ 교원징계위원회의 운영에 관한 사항은 사립학교법 제62조-제66조의5에 따른다.

<개정 2020.11.20.>

제 56 조 내지 제 61조의2 <삭제 2020.11.20.>

제 62 조 (교원 징계위원회의 감사등) ① 교원 징계위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 감사와 서기를 둘 수 있다.

- ② 감사와 서기는 교원 징계위원회가 설치된 당해기관 소속 직원중에서 그 임명권자가 임명한다.

제 63 조 (운영세칙) 교원 징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원 징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제 3 절 삭 제

제 64 조 내지 제 77 조 삭제

제 4 절 사무직원

제 78 조 (자격) 사무직원은 지방공무원법 제31조 결격사유에 해당하는 경우 사무직원으로 임용될 수 없다. <개정 2020.11.20.>

제 79 조 (임용) ① 일반직원은 이사장이 임용하되, 학교소속 일반직원은 당해학교의 장의 재청이 있어야 한다. <개정 2020.11.20.>

② 사무직원의 신규채용은 공개전형에 의하되 신규임용의 시험과목·방법·절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다. <개정 2020.11.20.>

③ 기타사무직원의 임용에 관한 사항은 관할교육청 사립학교 사무직원 인사운영지침에 의한다. <신설 2020.11.20.>

제 80 조 (복무) 일반직원의 복무에 관하여는 관할교육청 지방공무원에게 적용하는 규정을 준용한다. <개정 2020.11.20.>

제 81 조 (보수) 일반직원의 보수는 지방공무원 보수규정 및 지방공무원 수당 등에 관한 규정을 준용한다. <개정 2020.11.20.>

제 81 조의 2 <삭제 2020.11.20.>

제 82 조 (신분보장) ① 일반직원의 신분보장에 관하여는 지방공무원에 적용하는 규정을 준용한다. <개정 2020.11.20.>

② 사무직원의 당연퇴직에 대하여는 사립학교법 제70조의3을 따른다. <개정 2020.11.20.>

제 82 조의 2 (정년) 이 법인이 설치·경영하는 학교의 일반직원의 정년은 지방공무원법을 준용한다.

제82조의 3(명예퇴직) ① 일반직원으로 20년 이상 근무한 일반직원 중 퇴직예정일 현재 정년 잔여 기간이 1년 이상인 자로서 자진 퇴직하고자 하는 경우 명예퇴직을 할 수 있다.

② 제1항의 명예퇴직 수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차 기타 필요한 사항은 지방공무원법 제66조의2 및 지방공무원 명예퇴직수당 등 지급규정을 준용한다. <개정 2020.11.20.>

제82조의 4(특별승진) ① 제82조의 3에 의거 명예퇴직을 하는 자는 근무 중 특별한 공적이 있는 경우 자체 심사를 거쳐 특별승진을 할 수 있다.

② 특별승진에 대한 세부사항은 규칙으로 정한다.

제 83 조 (징계 및 재심청구) ① 일반직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되, 일반직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.

② 일반직원의 재심청구를 위하여 법인에 일반직원 재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영에 관하여는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙으로 정한다.

제 7 장 직 제

제 1 절 법 인

- 제 84 조 (법인사무조직) ① 이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인 사무국을 두며 실장은 5급 또는 6급으로 보한다. <개정 2020.11.20.>
- ② 법인 사무국에 행정부와 사업부를 두며 각 부장은 6급 또는 7급으로 보한다.
<개정 2020.11.20.>
- ③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 분장 업무는 따로 규칙으로 정한다.
- ④ 이 법인의 교원인사업무를 처리하기 위하여 법인인사위원회를 운영한다. <신설 2016.11.25.>
- ⑤ 제4항의 규정에 의한 업무를 따로 규칙으로 정한다. <신설 2016.11.25.>
- ⑥ 법인인사위원은 산하각급학교장과 법인실장 또는 주무관으로 하며 위원장은 남성고등학교장으로 한다. <신설 2016.11.25.>
- ⑦ 위원회의 회의기록등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 간사를 두며, 간사는 법인실장 또는 주무관으로 한다. <신설 2016.11.25.>

제 84조의2 (청령의무 준수) 이 법인의 행동강령규칙에 따라 청령의무를 준수한다.
<신설 2022.5.1.>

제 85 조 (도서관) 고등학교 이하의 학교 도서관에는 수서와 도서 열람 업무를 처리하기 위하여 사서자격증을 소지한 자 또는 도서관학을 전공한 교원을 따로 둘 수 있다.

제 2 절

- 제 86 조 (교장등) ① 고등학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.
- ② 교장은 교무를 통괄하고 소속 교직원을 지휘·감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.
- ③ 교감은 교장을 보조하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.
- ④ 교사는 법령이 정하는 바에 따라 학생을 교육한다.

제 87 조 (하부조직) 고등학교에 행정실을 두고 실장은 5급으로 보하되 그 분장업무는 규칙으로 정한다. <개정 2020.11.20.>

제 3 절 중 학 교

- 제 88 조 (교장등) ① 중학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.
- ② 교장은 교무를 통괄하고 소속 교직원을 지휘·감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.
- ③ 교감은 교장을 보조하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.
- ④ 교사는 법령이 정하는 바에 따라 학생을 교육한다.

제 89 조 (하부조직) 중학교에 행정실을 두며 실장은 6급으로 보하되 그 분장업무는 규칙으로 정한다. <개정 2020.11.20.>

제 4 절 정 원

제 90 조 (정원) 법인 및 학교에 두는 일반직원의 정원은 각각 별표 1 및 별표 2와 같다.
<개정 2020.11.20.>, <개정 2021.4.23.>, <개정 2025.2.11.>

제8장 학교운영위원회

제1절 학교운영위원회 구성

제 91 조(학교운영위원회 설치)초, 중등교육법 제31조 제1항의 규정에 의거 학교운영에 대한 주요 사항에 대하여 심의 또는 자문을 구하기 위하여 법인의 설치경영학교에 학교운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다)를 설치한다. < 개정 2022.8.26. >

제 92 조(위원의 선출 등)① 학교의 장은 운영위원회의 당연직 교원위원이 된다.

② 당연직 교원위원을 제외한 교원위원은 당해 학교 교직원 전체회의에서 보직교사를 포함한 2배수로 추천한 교원 중 학교의 장이 위촉한다. <개정 2016.01.25.>, <개정 2016.04.23.>

③ 학부모위원은 초·중등교육법시행령 제59조 제2항에 따라 선출한다. <개정 2016.01.25.>, <개정 2020.11.20.>

④ 지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명 투표로 선출한다.

⑤ 학부모위원 및 교원위원은 임기 끝나는 날 10일 이전에, 지역위원은 임기 끝나는 날 전일 까지 선출한다. < 개정 2012.09.27. >

⑥ 위원이 결원된 때에는 보궐 선출한다. 다만 잔여임기가 6월 미만인 때는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.

⑦ 운영위원회에는 위원장 및 부위원장 각 1인을 두되, 교원위원이 아닌 위원 중에서 무기명 투표로 선출한다.

⑧ 학생의 학교생활과 밀접한 관련이 있는 사항을 심의할 때에는 위원장은 학생대표로 하여금 회의에 출석하여 발언하게 할 수 있다.

<신설 2016.01.25.>

제92조의2(위원의 제척 등) ① 운영위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의 또는 자문에서 제척(除斥)된다. <개정 2016.04.23.>, <개정 2022.8.26.>

1. 운영위원회 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)이거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 운영위원회 위원이 해당 안건의 당사자와 친족인 경우

3. 운영위원회 위원이 해당 안건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우

4. 운영위원회 위원이나 운영위원회 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 해당 안건의 당사자는 운영위원회 위원에게 공정한 심의 또는 자문을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 운영위원회에 기피(忌避) 신청을 할 수 있고, 운영위원회는 심의 또는 자문으로 해당 운영위원회위원의 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 운영위원회 위원은 그 심의 또는 자문에 참여하지 못한다. <개정 2022.8.26.>

③ 운영위원회 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의 또는 자문에서 회피(回避)하여야 한다. <신설 2016.01.25.>, <개정 2016.04.23.>

<개정 2022.8.26.>

제 93 조(위원의 임기) ① 위원회의 임기는 1년으로 하되, 1차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

② 위원회의 임기계시일은 4월 1일로 한다.

제 94 조(위원의 자격) ① 학부모위원 및 지역위원은 국가공무원법 제33조의 공무원 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

② 학부모위원은 선출일 현재 당해 학교에 재학하는 학생의 보호자로 교원위원은 당해 학교에 재임중인 자로 한다.

③ 지역위원은 당해 학교가 소재하는 지역을 생활근거지로 하는 자로서 교육행정 업무를 수행하는 자 또는 수행경력이 있는 자, 당해 학교가 소재하는 지역을 사업활동의 근거지로 하는 사업자, 당해 학교를 졸업한 자, 기타 학교운영에 이바지하고자 하는 자로 한다.

④ 위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제 95 조(위원의 의무 등) ① 위원은 무보수 봉사직으로 하며, 수당을 지급하지 아니한다.

② 위원은 운영위원회 회의에 성실히 참여하여야 하며, 이를 통하지 아니하고서는 학교운영에 관여할 수 없다.

③ 위원은 그 지위를 남용하여 해당학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리, 이익을 취득하거나 다른 사람의 위하여 그 취득을 알선하여서는 아니 된다. < 개정 2012.09.27. >

제 96 조(위원의 자격상실) ① 위원이 다음 각 호의 1에 해당할 때는 자격을 상실한다.

1. 교원위원이 소속을 달리한 때
2. 학부모위원은 자녀학생이 졸업, 전학, 퇴학한 때
3. 회의소집통보를 받고 사전 연락없이 3회 연속 회의에 불참한 때
4. 학부모 위원회의 선출과정에서 신상자료에 거짓이 발견된 때 < 개정 2012.09.27. >

② 제1항 제4호는 운영위원회 결정으로 한다.

제 2 절 운영위원회 기능

제 97 조(기능 등) ① 운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의 또는 자문한다. < 개정 2022.8.26.>

1. 학교 교육과정의 운영방법에 관한 사항
2. 교과용도서 및 교육자료의 선정에 관한 사항
3. 정규 학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항
4. 학교급식에 관한 사항
5. 대학입학 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항
6. 학교운동부의 구성·운영에 관한 사항
7. 학교운영에 대한 제안 및 건의사항
8. 학생지도에 관한 지원사항
9. 교복 및 체육복의 선정, 수학여행 등 학부모가 경비를 부담하는 사항
(단, 특정서클등에서 특정학생을 대상으로 하는 사항은 제외)
10. 지역사회 교육에 관한 사항
11. 학부모 및 일반인을 대상으로 하는 평생교육프로그램의 설치·운영에 관한 사항

12. 기타 학교장이 심의 또는 자문을 요청하는 사항
13. 학교 예산 및 결산에 관한 사항

② 학교운영위원회는 학교발전기금의 조성, 운용 및 사용에 관한 사항에 대하여 심의·의결한다.

제 98 조(시행 의무 등) ① 학교장은 운영위원회의 심의 또는 자문을 거치는 경우 교육활동 및 학교운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나 천재, 지변 기타 불가항력의 사유로 운영위원회를 소집할 여유가 없는 때에는 제97조 제1항의 사항에 대하여 운영위원회의 심의 또는 자문을 거치지 아니하고 이를 시행할 수 있다. < 개정 2022.8.26. >

② 학교장은 제2항의 규정에 의하여 운영위원회의 심의 또는 자문을 거치지 아니하고 시행한 때에는 관련 사항과 그 사유를 운영위원회에게 서면으로 보고하여야 한다.
< 개정 2022.8.26. >

제3절 운영 경비 등

제 99 조(운영 경비 등)위원의 연수시 교통비, 회의운영에 필요한 경비는 규정으로 정할 수 있다.

제 100 조(위임규정)운영위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회 규정으로 정한다.



제 9 장 학교교육분쟁 조정위원회

제 101 조 (학교교육분쟁조정위원회의 설치) 교원예우에 관한 규정(이하 “영”이라한다.) 제 6조 4항에 의거 이 법인이 설치·경영하는 남성중학교·이리남성여자중학교·남성고등학교·이리남성여자고등학교에 학교 교육분쟁 조정위원회를 설치·운영한다.

제 102 조 (학교교육분쟁조정위원회의 기능 등) ① 학교교육분쟁위원회(이하 “위원회”라한다.)는 영 제 6조 1항의 규정에 의하여 고등학교 이하의 각급학교(이하 “각급학교”라한다.)에서 교육활동 중 발생하는 교원(직원을 포함한다. 이하 같다.)과 관련된 다음 각 호의 분쟁사안을 심의·조정·권고(이하 “심의 등”이라한다.)한다.

1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모간에 발생한 분쟁.
 2. 학생 안전사고에 대해 학교안전공제회(이하 “공제회”라 한다.)보상액 등에 동의하지 아니하고 동사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁
 3. 기타 교원예우 및 교권보호·존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항
- ② 위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 하기 전에 당사자의 의견을 최대한 수렴하여야 한다
- ③ 위원회가 학생 안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적·법률적 전문지식이 필요한 경우에는 학교안전공제회에 지원을 요청할 수 있으며, 공제회는 임·직원 회의 참석, 고문 변호사의 조언 등 필요한 지원을 하여야 한다.

제 103 조 (위원회의 구성 등) ① 위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외의 위원으로 구성하되, 학교장은 당연직 위원이 된다.

② 위원은 당해 학교 학교운영위원회 위원 중 동 위원회가 추천하는 교원위원·학부모위원·지역위원 각 1인을 학교장이 위촉한다.

③ 학교장은 필요시 법률 또는 행정분야의 전문지식이 있는 자 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.

④ 제 3항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가공무원법 제 33조의 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며, 정당의 당원이 아니어야 한다.

제 104 조 (위원장) ① 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.

② 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제 105조 (위원의 의무) ① 위원은 무보수 봉사직으로 수당을 지급하지 아니한다.

② 위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.

③ 위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제 106 조 (분쟁조정 신청) 분쟁에 관련된 교원 또는 학부모 당사자는 위원장 또는 학교장에게 서면이나 유선 또는 구두로 분쟁 조정 신청을 할 수 있다.

제 107 조 (회의 개최 등) ① 회의는 분쟁 조정의 신청이 있을 때 개최한다.

② 분쟁 조정 신청이 있을 경우 위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날부터 7일 이내에 개최한다.

③ 회의의 소집 통지는 위원장이 위원에게 서면 또는 구두로 하되, 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 108 조 (위원의 제척) 위원이 분쟁의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 위원의 자격으로 참여할 수 없다.

제 109 조 (심의 등 결과의 처리) ① 위원장은 위원회의 심의 등의 결과를 관련 당사자에게 즉시 통지하여야 한다.

② 당사자는 위원회의 심의 등 결과를 존중하여야 한다.

③ 위원회는 심의 등 결과, 보상 해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송 대행 기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청하게 할 수 있다.

④ 위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박·폭행·폭언 등으로 당해 교원 또는 학교 교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발하도록 권고할 수 있다.

⑤ 위원회는 분쟁 사안 중 학생에 대한 폭력 등 학생 인권 침해의 정도가 범죄 수준에 이를 정도로 심각하다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 당해 교원의 징계 의결 등 인사 조치를 요청하도록 권고할 수 있다.

제 110 조 (간사) 위원회의 회의 기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 교직원 중에서 학교장이 지명하는 간사 1인을 둘 수 있다.

제 111 조 (학교운영위원회 규정의 준용) 위원회의 위원의 임기, 위원의 자격상실, 기타 회의 운영에 관하여 본장(절)에서 정하지 않은 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제 112 조 (운영세칙) 위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 위원회 규정으로 정한다.

제 10 장 보 칙

제 113 조 (공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회회의 의결에 의하여 공고 하여야 할 사항은 학교홈페이지에 공고한다. <개정 2020.11.20.>

제 114 조 (시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제 115 조 (설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직 위	성 명	생년월일	임 기	주 소
이사장	정 석 호	1903. 5.11	1946. 3.05 ~ 1950. 3.04	이리시 주현동 60번지
이 사	이 춘 기	1905. 12.20	°	이리시 주현동 60번지
°	윤 제 술	1904. 1.29	°	이리시 북창동 115번지
°	백 남 혁	1905. 6.16	°	전주시 교동 104번지
°	백 병 점	1905. 8.13	°	이리시 주현동 60번지
°	김 병 수	1898. 10.18	°	이리시 창인동 114번지
°	백 경 용	1901. 5.06	°	이리시 주현동 60번지
감 사	김 대 회	1901. 5.13	1946. 3.05 ~ 1947. 3.04	이리시 마동 261번지
°	김 현 길	1901. 11.22	°	이리시 남중동 476번지

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1986년 11월 19일부터 시행한다.
2. (교원 징계에 대한 경과 조치) : 이 정관 시행당시 교원 징계위원회 및 재심위원회에 계류 중인 징계 및 재심 청구사건은 종전의 규정에 의한다.
3. (학교의 장 임기에 대한 경과 조치) : 이 정관 시행 당시 종전의 정관에 의하여 임기없이

임명된 학교의 장 임기는 이 정관 시행일로부터 기산한다.

4. (일반직원에 대한 경과 조치) : 이 정관 시행 당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 일반직원이 이 정관에 의한 정원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 일반직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되, 일반직원의 신규 임용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.
5. (임원 선임의 제한에 대한 경과 조치) : 이 정관 시행 당시 재임 중인 이사는 그 임기만료 시까지 이 정관에 의하여 취임된 것으로 본다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1990년 1월 29일부터 시행한다.
2. (경과조치) : 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 기능직원 및 고용원 직원 (기능직으로 직종 전환 경우 포함) 이 이 정관에 의한 정원을 초과하는 경우와 근무기간이 3년 미만인 자로서 기능직으로 직종이 전환되지 아니한 고용직원은 그 초과하는 직원이 퇴직할 때까지 별도 정원이 있는 것으로 본다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1990년 8월 10일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1990년 8월 10일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1990년 9월 24일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1991년 10월 5일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1992년 3월 11일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1996년 3월 01일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1997년 1월 01일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1997년 4월 14일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1997년 10월 12일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1997년 12월 01일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 1999년 7월 06일부터 시행한다.

부



1. (시행일) : 이 정관은 1999년 9월 10일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 2000년 4월 12일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 2000년 9월 20일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 2001년 8월 17일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 2002년 1월 19일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 2004년 2월 16일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 인가 받은 날로부터 시행한다.

2. (이사회 구성에 관한 적용례) 이 정관 시행 후 임원의 임기 만료 등으로 인하여 결워되는 때에는 우선적으로 제24조의4의 개정 정관에 따라 개방이사추천위원회의 추천을 받아 임원을 선임한다.

부 칙

1. (시행일) : 이 정관은 인가 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <개정 2012.08.01 예산과-6666>

제1조(시행일) 이 정관은 인가 받은 날로부터 시행한다.

제2조 (조사 등 개시 통보에 관한 적용례) 제 44 조의2의 규정은 이 개정정관 시행 이후 최초로 감사원, 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관이 조사나 수사를 개시하는 사건부터 적용한다.

부 칙 < 개정 2012.09.27. >

제1조(시행일) 이 정관은 2012년 09월 27일부터 시행한다.

부 칙 < 개정 2013.12.30. >

제1조(시행일) 이 정관은 2014년 01월 1일부터 시행한다.

부 칙 < 개정 2016.01.25. >

제1조(시행일) 이 정관은 2016년 01월 25일부터 시행한다.

부 칙 < 개정 2016.02.26. >

제1조(시행일) 이 정관은 2016년 02월 26일부터 시행한다.

부 칙 < 개정 2016.04.23. >

제1조(시행일) 이 정관은 2016년 04월 23일부터 시행한다.

부 칙 < 개정 2016.06.10. >

제1조(시행일) 이 정관은 2016년 06월 10일부터 시행한다.

부 칙 < 개정 2016.11.25. >

제1조(시행일) 이 정관은 2016년 11월 25일부터 시행한다.

부 칙 < 개정 2020.11.20. >

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 1일부터 시행한다.

별 표 1 법인 일반직원 정 원

총 계	3명
일반직계	3명
5급(부참사)	1명
6급(주사)	1명
8급(서기)	1명
기능직계	2명
10등급계	2명
사무보조원	1명
운전원	1명

별 표 2 학 교 일반직원 정 원 < 개정 2020.11.20. >

직종	직군	직렬	직급별	학교별				
				남성중	남성여중	남성고	남성여고	계
일반직	행정	교육행정	5급(부참사)			1	1	2
			6급(주사)	1	1	1	1	4
			7급(부주사)			1		1
			8급(서기)	1	1	1	1	4
	관리운영	사무운영	9급(부서기)	1	1	2	1	5
	기술	시설관리		2	2	2	2	8
계				5	5	8	6	24

부 칙 < 개정 2021.4.23. >

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 5월 1일부터 시행한다.

제2조(교육행정 7급 정원 증원에 관한 적용례) 교육행정 7급 정원 증원은 2024. 1. 1.부터 적용한다.

제3조(법인업무 전담 증치정원 폐지에 관한 적용례)

남성고등학교에 증치된 법인업무 전담 교육행정 8급 인원은 법인내 사무직원 1명 퇴직시 자동
으로 정원을 감축한다.

별 표 1 법인 일반직원 정원

총 계	5명
일반 직 계	3명
5급 (부참사)	1명
6급 (주 사)	1명
8급 (서 기)	1명
기능 직 계	2명
10 등급 계	2명
사무 보조원	1명
문 전 원	1명

별 표 2 학교 일반직원 정원

직종	직급	직렬	직급별	학교별				
				남성중	남성여중	남성고	남성여고	계
일반직	행정	교육 행정	5급			1	1	2
			6급	1	1	1	1	4
			7급	1	1	2	1	5
			8급	2	2	3	2	9
	기술	시설 관리	8급	1	1	1	1	4
계				5	5	8	6	24

부 칙 < 개정 2022.4.21. >

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙 < 개정 2022.8.26. >

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙 < 개정 2023.11.23. >

제1조(시행일) 이 정관은 2024년 2월 4일부터 시행한다.

부 칙 < 개정 2025.2.11. >

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

제2조(시설관리 직렬 정원 변경에 관한 적용례) 시설관리 직렬에 해당하는 사무직원이 퇴직할 시 자동으로 교육행정 직렬 정원으로 변경한다.

별 표 1 법인 일반직원 정원

총 계	5명
일반 직 계	3명
5급 (부장사)	1명
6급 (주 사)	1명
8급 (서 기)	1명
기능 직 계	2명
10 등급 계	2명
사무 보조원	1명
운 전 원	1명

별 표 2 학 교 일반직원 정원

직종	직군	직렬	직급별	학교별				
				남성중	남성여중	남성고	남성여고	계
일반직	행정	교육행정	5급			1	1	2
			6급	1	1	1	1	4
			7급	1	1	2	1	5
			8급	3	3	3	3	12
계				5	5	7	6	23